

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 912/2530

นายประเสริฐ โฆษิตานนท์  
นายวิวัฒน์ จิวประกอบวงศ์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 257

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนประธานบัตรเหมืองแร่ ฯลฯ แก่โจทก์ จำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้โจทก์ปฏิบัติต่อจำเลย อย่างไร จึงไม่มีอำนาจบังคับให้โจทก์กระทำการใด ๆ หรือดเว้น กระทำการใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ได้ จะร้องขอ ให้โจทก์หยุดดำเนินการทำเหมืองในระหว่างฎีกาไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนประธานบัตรเลขที่ 20720/12487 หนังสืออนุญาตให้เปิดเหมืองและหนังสือให้เข้าทำประโยชน์รวม 3 ฉบับแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องว่า ศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยมีสัญญาเช่าช่วงทำเหมืองกับโจทก์ แต่โจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้วซึ่งจำเลยขอปฏิเสธว่า โจทก์ไม่เคยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาให้จำเลยทราบ จำเลยมิได้ผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิตามสัญญาเช่าช่วงอยู่โดยสิทธิในการเข้าดำเนินการทำเหมืองเป็นสิทธิของจำเลยตามสัญญา โจทก์หาสิทธิเข้าดำเนินการทำเหมืองไม่ การที่โจทก์ฟ้องคดีอาญาและฟ้องคดีนี้กับจำเลย เพราะโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตเพื่อกลับแก่งจำเลยและเพื่อเข้า

ดำเนินการทำเหมืองเสียเอง และโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เข้าดำเนินการทำเหมือง มาโดยตลอดจนถึงขณะนี้ ซึ่งโจทก์ได้รับผลประโยชน์จากการเข้าดำเนินการทำเหมืองตลอดเวลา เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่จำเลย โปรดมีคำสั่งให้โจทก์หยุดดำเนินการทำเหมืองไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดโจทก์คัดค้าน

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การในฐานะจำเลยมิได้ฟ้องแย้งว่าจะให้โจทก์ปฏิบัติ ต่อจำเลยอย่างไร จำเลยจึงไม่อยู่ในฐานะที่มีอำนาจบังคับให้โจทก์กระทำการใด ๆ หรืองดเว้นกระทำการใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 ได้ จึงให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ"

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |